

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

Assim como os direitos sociais, os direitos coletivos dos trabalhadores costumam ser cobrados nas provas do Cespe, da FCC e de outras bancas pela **literalidade dos artigos 8º a 11º** da Constituição, que você deverá guardar:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

O sindicato nada mais é do que uma associação, cujos atos constitutivos são registrados no serviço notarial de registros públicos, e que posteriormente são qualificados pelo antigo **Ministério do Trabalho e Emprego**, ou o Órgão competente para registro que vier a ser criado.

Art. 8º....

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

O inciso II institui o **princípio da unicidade sindical**, o qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. A esse respeito, cabe registrar que a **Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho**, a qual consignou expressamente o Princípio da Liberdade Sindical, **não foi ratificada pelo Brasil**. A referida Convenção estabelece em seu artigo 2º que

Art. 2º Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, têm o direito, sem autorização prévia, de constituírem organizações da sua escolha, assim como o de se filiarem nessas organizações, com a única condição de se conformarem com os estatutos destas últimas.

Demais incisos do art. 8º

Art. 8º...

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

Segundo o **Supremo Tribunal Federal**, a estabilidade dos dirigentes sindicais está condicionada ao atendimento da limitação prevista no art. 522 da CLT, o qual foi recepcionado pela Constituição federal (**dentre outros julgados, RE 394.579 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julg. 29/5/2012**).

Art. 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral.

Também segundo o STF, a garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical (CF, art. 8º, VIII) protege o empregado sindicalizado – **registrado como candidato** ou já investido no mandato sindical – contra injusta ruptura do contrato de trabalho, assim considerada toda despedida que não se fundar em falta grave ou, então, que não decorrer da **extinção da própria empresa ou, ainda, que não resultar do encerramento das atividades empresariais na base territorial do sindicato**, motivados, em qualquer dessas duas ultimas hipóteses, por fatores de ordem técnica, econômica e/ou financeira. (...) Compete ao empregador, sob pena de pagamento de indenização compensatória, o **ônus de comprovar a ocorrência de razões de ordem técnica, econômica ou financeira** aptas a afastar, excepcionalmente, a incidência da garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical, nas hipóteses de **cessação das atividades empresariais** (**AI 454.064 AgR, rel. min. Celso de Mello, DJe de 5/2/2013**).

No serviço público, o STF firmou dois entendimentos: I) a estabilidade sindical provisória não alcança o servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração e, concomitantemente, de cargo de direção no sindicato da categoria (**RE 183.884, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJe de 13/8/1999**); e II) A condição de dirigente ou representante sindical não impede a exoneração do servidor público estatutário, regularmente reprovado em estágio probatório (**RE 204.625, rel. min. Octavio Gallotti, DJe de 12/5/2000**).

Segundo o **Tribunal Superior do Trabalho**, o artigo 8º, VIII, da Constituição Federal de 1988 confere estabilidade provisória ao empregado sindicalizado eleito para o cargo de direção ou representação sindical, **bem como para os seus suplentes**. (**AIRR 126940-32.2005.5.04.0023, rel. min. Horácio Raymundo de Senna Pires, julg. em 11/10/2011**).

Também o entendimento da Orientação Jurisprudencial nº 369 da SBDI-1 do **Tribunal Superior do Trabalho**, determina que o delegado **sindical** não é beneficiário de **estabilidade** provisória.

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

Vamos fazer alguns outros comentários importantes, ligados principalmente ao **entendimento do STF** sobre o assunto:

I - As negociações coletivas devem ocorrer com a participação dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, **sem intromissão do governo** (princípio da negociação livre) (art. 8º, I);

II - Caso determinada categoria profissional – até então filiada a sindicato que representava diversas categorias, em bases territoriais diferentes – forma organização sindical específica, em base territorial de menor abrangência, tal ocorrência **não afronta o princípio da unicidade sindical** desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela CF (art. 8º, II) (**RMS 24.288 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/4/2016**);

III - O **registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego** é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical (art. 8º, II) (**ARE 697.852 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2012**);

IV - O sindicato tem legitimidade para atuar como **substituto processual** (estudamos este assunto na parte de Direitos e Deveres, lembra?) na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, sendo desnecessária expressa autorização dos sindicalizados (art. 8º, III), por meio do **mandado de segurança coletivo**;

Têm entendido a doutrina e a jurisprudência do STF que a impetração por sindicato de Mandado de Segurança Coletivo em favor de seus membros, como **substituto processual e independentemente da autorização de seus membros**, exige que os interesses dos associados **guardem certo vínculo com os fins próprios da entidade**. Não é todo e qualquer interesse que pode ser defendido pela via do "writ" coletivo, mas sim, os destinados à tutela de suas finalidades institucionais, ou seja, os interesses próprios e peculiares da atividade de seus associados.

V - A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, **só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo**, nos termos da Súmula Vinculante 40, originada do antigo Enunciado de Súmula 666 do STF:

Súmula Vinculante 40/STF: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da CF só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Art. 8º.....

VI - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Não confunda a contribuição confederativa com a antiga **contribuição sindical obrigatória**, que é a "contribuição prevista em lei", eliminada pela Lei 13.467/2017 que alterou o art. 578 e outros da CLT (Reforma Trabalhista):

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.

Inclusive, em 29/6/2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu declarar a constitucionalidade do ponto da Reforma Trabalhista que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. O dispositivo foi questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.794, em outras 18 ADIs ajuizadas contra a nova regra e na Ação Declaratória de constitucionalidade (ADC) 55, que buscava o reconhecimento da validade da mudança na legislação. Como as ações tramitaram de forma conjunta, a decisão aplicou-se a todos os processos:

"2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. (...) 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de "subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão", bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas "caudas legais" ou "contrabandos legislativos", consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017" (**ADI 5.794/DF, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julg. em 29/6/2018**)

VI - O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante **inquérito em que se apure falta grave** (Enunciado de **Súmula 197 do STF**);

VII - Aplica-se aos servidores públicos civis a disciplina delineada na Lei 7.783/1989, que trata do **direito de greve** dos trabalhadores em geral, inclusive quanto às atividades essenciais de atendimento à comunidade, de que trata o art. 9º, § 1º, da Constituição (**MI 708, MI 670**):

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Resumo



Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/88)



Art. 8º – Liberdade Sindical

- **Liberdade de associação sindical:** vedada exigência de autorização do Estado para fundação de sindicato (art. 8º, I).
- **Unicidade sindical:** proibida mais de uma organização por categoria na mesma base territorial (mínimo = Município) – **STF:** é a **principal limitação à liberdade sindical**.
 - O Brasil **não ratificou** a Convenção 87 da OIT.
- **Defesa de interesses coletivos e individuais** pela entidade sindical (art. 8º, III).
 - **Sindicato como substituto processual** (inclusive em mandado de segurança coletivo): não precisa autorização expressa dos filiados.
- **Contribuição confederativa** (art. 8º, IV): fixada em assembleia geral, **somente obrigatória para filiados** (Súmula Vinculante 40).
 - **Reforma Trabalhista** (Lei 13.467/17) tornou a **contribuição sindical** (a prevista em lei) **facultativa**.
 - **STF confirmou constitucionalidade** da facultatividade (ADI 5.794).
- **Vedação à filiação compulsória** (art. 8º, V).
- **Obrigatoriedade da participação do sindicato nas negociações coletivas** (art. 8º, VI).
- **Aposentados podem votar e ser votados** nas entidades sindicais (art. 8º, VII).
- **Estabilidade sindical:** da candidatura até um ano após o mandato, inclusive suplentes (art. 8º, VIII).
 - **STF:** estabilidade depende do limite da CLT (mín. 3, máx. 7 diretores – art. 522, recepcionado).
 - **TST: delegado sindical não tem estabilidade** (OJ 369 da SBDI-1).
- **Súmula 197 STF:** só pode ser dispensado após inquérito por falta grave.

No Serviço Público:

- Cargo em comissão: **não tem estabilidade sindical** (RE 183.884).
- Estágio probatório: **pode ser exonerado**, mesmo sendo dirigente sindical (RE 204.625).

Art. 9º – Direito de Greve

- Direito assegurado aos trabalhadores.
- Eles definem **quando e por quê** exercerão a greve.
- Lei define:
 - **Serviços essenciais** (ex: saúde, segurança, transporte).
 - **Atendimento de necessidades inadiáveis** da população.
- Abusos sujeitam os responsáveis às sanções legais (§ 2º).
- **Servidor público civil:** aplica-se a **Lei 7.783/89** até que haja lei específica (MI 708, MI 670 – STF).

Art. 10 – Participação Paritária

- Assegurada a **participação de trabalhadores e empregadores** em colegiados públicos sobre temas trabalhistas ou previdenciários.

Art. 11 – Representação nas Empresas

- Empresas com **mais de 200 empregados:** devem eleger um representante para promover diálogo com o empregador.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
